

EJERCICIO TEÓRICO EN EL PROCESO DE PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN PSICÓLOGA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST)

1. Conforme al artículo 103.3 de la Constitución Española de 1978, en su literalidad:
 - a) La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
 - b) La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
 - c) La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a afiliación sindical y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.

2. El Título I de la Constitución Española de 1978 incluye los siguientes artículos y se estructura de la siguiente manera:
 - a) Del artículo 10 al 57, incluyendo cinco capítulos.
 - b) Del artículo 9 al 55, incluyendo cinco capítulos.
 - c) Del artículo 10 al 55, incluyendo seis capítulos.
 - d) Del artículo 10 al 55, incluyendo cinco capítulos.

3. El artículo 141.1 de la Constitución Española sobre la Administración local, dispone lo siguiente:
 - a) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del

Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.

- b) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
- c) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
- d) El artículo 141 no regula cuestión alguna sobre la Administración Local.

4. La organización territorial de Andalucía se regirá por los principios de (artículo 90 Estatuto de Autonomía de Andalucía; Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía):

- a) Autonomía, responsabilidad, colaboración, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.
- b) Autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.
- c) Autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad y lealtad institucional.
- d) Autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.

5. Los Estatutos de autonomía deberán contener, entre otras cuestiones, según 147.2 de la Constitución Española en su tenor literal, SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a) La delimitación de su territorio.
- b) La delimitación de las instituciones autónomas propias.
- c) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
- d) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

6. Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación; SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

- b) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación.
- c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- d) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios.

7. Además de la Provincia, el Estado se organiza territorialmente en (Constitución Española de 1978):

- a) Municipios y Mancomunidades de municipios que se constituyan.
- b) Municipios y en las comarcas que se constituyan.
- c) Municipios y en las Áreas Metropolitanas que se constituyan.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

8. El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo:

- a) Cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de cuatro anualmente.
- b) Cada dos meses en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la quinta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente.
- c) Cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente.

d) Ninguna de las opciones es correcta.

9. El Tribunal Constitucional se compone de:

- a) 11 miembros nombrados por el Rey.
- b) 12 miembros nombrados por el Rey.
- c) 12 miembros nombrados por el Presidente del Gobierno.
- d) 13 miembros nombrados por el Rey.

10. Según dispone el artículo 16 de la Ley 53/1984, de 16 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, NO se podrá reconocer compatibilidad para el ejercicio de la actividad privada a aquellos/as que perciban en concepto de complemento específico, un importe superior al:

- a) 30% de las retribuciones básicas, excluidas las que tengan su origen en la antigüedad.
- b) 20% de las retribuciones básicas, incluidas las que tengan su origen en la antigüedad.
- c) 25% de las retribuciones básicas, excluidas las que tengan su origen en la antigüedad.
- d) 10% de las retribuciones básicas, excluidas las que tengan su origen en la antigüedad.

11. Según el artículo 95 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, TREBEP, modificado por la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, NO es falta muy grave:

- a) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
- b) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
- c) El consumo de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que, en el ejercicio de sus funciones, ponga en peligro la integridad física de otras personas o afecte al funcionamiento del servicio.
- d) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual

12. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios, según el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) en su literalidad:

- a) Ordenanzas únicamente.

- b) Ordenanzas y decretos.
- c) Ordenanzas y bandos.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

13. Además de las competencias que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública, son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente (art. 36.1 LRBRL en su literalidad):

- a) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
- b) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 50.000 habitantes.
- c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcial y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 50.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

14. ¿Qué artículo regula la Motivación de los actos administrativos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)?:

- a) 33
- b) 25
- c) 36
- d) 35

15. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos de conformidad con la literalidad del artículo 14.2 de la LPACAP; SEÑALE LA CORRECTA:

- a) Las personas físicas, cualquiera en sus formas.
- b) Las entidades con personalidad jurídica.
- c) Asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.

- d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

16. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar (art. 128 LPACAP):

- a) La Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
- b) Únicamente las Leyes orgánicas o Estatutos de Autonomía.
- c) La Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de los Plenos de las entidades locales.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

17. Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos de conformidad con el artículo 13 de la LPCAP (SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA):

- a) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
- b) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de cualquier Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
- c) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

18. Según el artículo 68 de la LPACAP, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de esta Ley, se requerirá al interesado para que (SEÑALE LA CORRECTA):

- a) En un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
- b) En un plazo de cinco días naturales, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
- c) En un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por renunciado de su derecho, previa resolución.

- d) En un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.

19. Toda notificación deberá:

- a) Ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.
- b) Ser cursada dentro del plazo de diez días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.
- c) Ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.
- d) Ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener únicamente texto íntegro de la resolución.

20. NO ponen fin a la vía administrativa (literalidad art. 114.1 LPACAP):

- a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
- c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
- d) Los actos de adopción de medidas provisionales según el artículo 56 de la propia Ley.

21. Según el artículo 32.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su tenor literal:

- a) El Presidente, los Diputados, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.
- b) El Presidente, los Vicepresidentes y el Pleno existen en todas las Diputaciones.
- c) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.
- d) El Presidente, los Diputados, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las Diputaciones.

22. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios salvo las de tesorería, corresponden a:

- a) Junta de Gobierno Local.
- b) Presidente.
- c) Pleno.
- d) Vicepresidentes.

23. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones locales para la adopción de acuerdos en las siguientes materias (SEÑALE LA CORRECTA):

- a) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.
- b) Concesión de bienes o servicios por más de diez años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.
- c) Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando su importe supere el 30 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
- d) Alteración de la calificación jurídica de los bienes patrimoniales.

24. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial (art. 81 LPACAP):

- a) Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.
- b) Será potestativo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión
- c) Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de veinte días el plazo de su emisión
- d) Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de treinta días el plazo de su emisión.

25. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de (literalidad art. 6 LRBRL):

- a) Eficacia, responsabilidad, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

- b) Eficacia, descentralización, desconcentración y cooperación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- c) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- d) Eficacia, descentralización, desconcentración y autonomía, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

26. La sesión constitutiva de las Diputaciones Provinciales se celebrará:

- a) En el quinto día posterior a la proclamación de los Diputados electos, a las doce horas, en la sede de dichas Corporaciones, previa entrega de las credenciales respectivas al Secretario de la Corporación.
- b) En el tercer día posterior a la proclamación de los Diputados electos, a las doce horas, en la sede de dichas Corporaciones, previa entrega de las credenciales respectivas al Secretario de la Corporación.
- c) En el décimo día posterior a la proclamación de los Diputados electos, a las doce horas, en la sede de dichas Corporaciones, previa entrega de las credenciales respectivas al Secretario de la Corporación.
- d) En el quinto día posterior a la celebración de las elecciones, a las doce horas, en la sede de dichas Corporaciones, previa entrega de las credenciales respectivas al Secretario de la Corporación.

27. La convocatoria de la sesión extraordinaria del Pleno a instancia de miembros de la Corporación deberá efectuarse (art.78 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. (ROF); SEÑALE LA CORRECTA:

- a) Dentro de los tres días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de tres meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro Central.
- b) Dentro de los cuatro días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de tres meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro Central.
- c) Dentro de los cuatro días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración por más de cuatro meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro Central.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

28. El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por (art. 89 LRBRL en su tenor literal):

- a) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal de libre designación que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
- b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.

- c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.
- d) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.

29. ¿Cuál es el número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en la Diputación de Jaén, sabiendo que el municipio de mayor población de la provincia es Jaén con 112.074 habitantes? (art. 104 bis LRBRL):

- a) Un número que no podrá exceder de siete.
- b) Un número que no podrá exceder al 0,7 por ciento del número total de puestos de trabajo de la plantilla.
- c) Un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación local.
- d) Un número que no podrá exceder del número de concejales de la Corporación local.

30. La aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del (literalidad artículo 112 LRBRL):

- a) 30 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
- b) 30 de noviembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
- c) 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
- d) 31 de enero del año del ejercicio en que deba aplicarse.

31. Según establece el artículo 49 de la LRBRL, la aprobación de las Ordenanzas locales sigue el siguiente procedimiento:

- a) 1. Aprobación inicial por el Pleno; 2. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias; 3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
- b) 1. Aprobación inicial por el Pleno; 2. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias; 3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
- c) 1. Aprobación inicial por el Pleno o, en su caso, el Presidente; 2. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de

reclamaciones y sugerencias; 3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

32. Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer (art. 52 LRBRL):

- a) Recurso de alzada.
- b) Recurso potestativo de reposición.
- c) Recurso extraordinario de revisión.
- d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

33. Señale la respuesta correcta en relación a los plazos de interposición del recurso de reposición:

- a) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de tres meses y el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.
- b) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes y el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.
- c) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes y el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

34. Según la delimitación de los tipos contractuales de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (arts. 13 a 18 LCSP), los mismos son:

- a) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios, subvencionados y mixtos.
- b) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, concesión de suministro, servicios y mixtos.
- c) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, servicios y mixtos.
- d) Los contratos de obras, suministro, servicios y mixtos.

35. Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, las siguientes menciones; SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA (art. 35.1 LCSP):

- a) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.

- b) Definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición del objeto las consideraciones sociales, ambientales y de innovación.
- c) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.
- d) Las prescripciones técnicas del contrato.

36. Se consideran contratos menores los contratos:

- a) De valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- b) De valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 16.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- c) De valor estimado igual o inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- d) De valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

37. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales:

- a) Cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
- b) Cuando su valor estimado no supere el 50 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de veinte millones de euros.
- c) En cualquier caso.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

38. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicarán las clasificaciones por los siguientes criterios según la literalidad del artículo 167.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL):

- a) Económica únicamente.
- b) Programas únicamente.
- c) Programas y vinculación.
- d) Programas y económica.

39. El presupuesto de la Entidad Local será formado por:

- a) Su Presidente.
- b) La Junta de Gobierno.
- c) La Comisión Especial de Cuentas.
- d) Sus vicepresidentes.

40. Corresponde en todo caso al Pleno de la Diputación; SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación.
- b) La aprobación y modificación de los Presupuestos.
- c) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
- d) Representar a la Diputación.

41. La institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, se regulará mediante:

- a) Una Ley Orgánica.
- b) Una Ley Ordinaria.
- c) Un Decreto-ley.
- d) Cualesquiera de los preceptos mencionados sería adecuado.

42. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de:

- a) Los treinta días siguientes a su promulgación.
- b) Los veinte días siguientes a su promulgación.
- c) Los dos meses días siguientes a su promulgación.
- d) Los tres meses siguientes a su promulgación.

43. Son principios rectores para la selección de personal funcionario y laboral, además de los principios constitucionales, los establecidos a continuación según el artículo 55.2 del TRLEBEP; SEÑALE LA INCORRECTA:

- a) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
- b) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
- c) Diligencia, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

d) Transparencia.

44. En la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad de mujeres y hombres se define el acoso por razón de sexo como:

- a) La situación en que se encuentra una persona que haya sido y pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
- b) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
- c) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- d) Cualquiera comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio.

45. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en su Título V relativo a Infracciones y sanciones, incluye entre las infracciones muy graves:

- a) La elaboración, utilización o difusión, en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de libros de texto y materiales curriculares que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su sexo
- b) La realización de campañas de publicidad o anuncios que utilicen el cuerpo de las mujeres o partes del mismo como reclamo publicitario, desvinculado del producto anunciado.
- c) Campañas de publicidad o anuncios que utilicen la imagen de las mujeres asociada a comportamientos que justifique o inciten a la prostitución o a la violencia contra las mujeres.
- d) La represalia o trato vejatorio que reciba una persona como consecuencias de haber presentado una queja, reclamación o denuncia destinada a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del deber de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

46. Según el artículo 171 de Ley de la Función Pública de Andalucía, LFPA, las sanciones que pueden imponerse por faltas leves son:

- a) La suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, por un periodo de entre diez días y un año.
- b) El apercibimiento oral.
- c) La suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por periodo máximo de siete días, como sanción accesoria a las de suspensión de funciones o de empleo y sueldo, separación de servicios o despido disciplinario.

- d) La suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de personal funcionario interino o laboral temporal de las que forme parte, por periodo máximo de un año, como sanción accesoria a las de suspensión de funciones o de empleo y sueldo, separación de servicios o despido disciplinario.

47. En base a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, ¿qué se entiende por «la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo o por razón de su discapacidad»?

- a) Discriminación formal.
- b) Discriminación indirecta.
- c) Discriminación por asociación.
- d) Discriminación directa.

48. La Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, define la discapacidad como:

- a) La situación de desventaja en la que la sociedad sitúa a las personas que presentan capacidades diversas y que les impide una integración plena y satisfactoria en la sociedad.
- b) La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
- c) La presencia de problemas de carácter físico, sensorial, psíquico o mental que padecen algunas personas, de forma previsiblemente permanente y que dificulta su integración social.
- d) Ninguna es correcta

49. El Art. 35. Bis.1 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género de Andalucía, garantiza el asesoramiento y acompañamiento por parte de profesionales con la debida especialización y formación acreditada a todas las mujeres en situación de violencia de género:

- a) Con independencia de que hayan iniciado procedimiento judicial o no.
- b) Una vez iniciado el procedimiento judicial.
- c) Una vez se emita el informe preceptivo del Ministerio Fiscal.
- d) Una vez que se presente la preceptiva denuncia.

50. Son la finalidad de las medidas de protección integral de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las siguientes (art.1 .2):

- a) Prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su curatela o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

- b) Prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y familiares, víctimas de esta violencia.
- c) Prevenir, sancionar y evitar esta violencia y prestar asistencia a cualquier persona, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.
- d) Prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

RESERVA

51. Los estatutos de los organismos autónomos locales y de las entidades públicas empresariales locales NO comprenderán los siguientes extremos (literalidad art. 85 bis apartado 2 LRBRL):

- a) La determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, ya sean unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con respeto en todo caso a lo dispuesto en el apartado anterior, con indicación de aquellos actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.
- b) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas generales que éste puede ejercitar.
- c) Ubicación de las dependencias e inventario de bienes.
- d) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que hayan de financiar el organismo.

52. Qué artículo de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público recoge la prohibición expresa de contratar verbalmente por parte de las entidades del sector público salvo que el contrato tenga carácter de emergencia:

- a) 25
- b) 58
- c) 37
- d) 10

53. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla (art. 24.1 LPACAP):

- a) Estimada por silencio administrativo en todo caso.
- b) Desestimada por silencio administrativo.
- c) Estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

- d) Desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

54. La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros, desde la entrada en vigor del:

- a) Tratado de la Unión Económica Europea, el 1 de mayo de 1993.
- b) Tratado de Roma de 1957, el 1 de mayo de 1958.
- c) Tratado de Ámsterdam de 1997, el 1 de mayo de 1999.
- d) Pacto por la Igualdad 2011-2020, el 1 de mayo de 2021.

55. Las competencias de las Entidades Locales son (LITERALIDAD LRBRL):

- a) Propias o impropias.
- b) Propias, impropias o atribuidas por delegación.
- c) Exclusivas o atribuidas por delegación.
- d) Propias o atribuidas por delegación.

ANUNCIO

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN PSICÓLOGA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1	A	31	A
2	D	32	B
3	C	33	B
4	D	34	C
5	B	35	D
6	C	36	D
7	D	37	A
8	C	38	D
9	B	39	A
10	A	40	D
11	C	41	A
12	C	42	A
13	A	43	C
14	D	44	C
15	D	45	D
16	A	46	C
17	A	47	D
18	D	48	B
19	A	49	A
20	D	50	D
21	C	RESERVAS	
22	C	51	C
23	A	52	C
24	A	53	C
25	C	54	C
26	A	55	D
27	D		
28	D		
29	D		
30	C		

Se concede a los/as aspirantes un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, a los efectos de la formulación de alegaciones/reclamaciones.

